

# Karteikarten § 985 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Sachenrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

## Was prüft man unter I. Anspruchsteller ist Eigentümer?

Der Anspruchsteller muss zum maßgeblichen Zeitpunkt (grundsätzlich letzte mündliche Verhandlung) Eigentümer der Sache sein. Bei beweglichen Sachen ist die Eigentumslage nach §§ 929 ff. BGB zu prüfen, bei Grundstücken nach §§ 873, 925 BGB; zu beachten sind gutgläubiger Erwerb (§§ 932 ff. BGB) und mögliche Zwischenerwerbe Dritter.

KARTE 2 / 9

## Was prüft man unter II. Anspruchsgegner ist Besitzer?

Der Anspruchsgegner muss im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung unmittelbarer oder mittelbarer Besitzer (§ 868 BGB) der Sache sein. Besitzdiener (§ 855 BGB) sind nicht passivlegitimiert; richtiger Anspruchsgegner ist dann der Besitzherr.

KARTE 3 / 9

## Kein Recht zum Besitz (§ 986 BGB) — 1. Unmittelbares Besitzrecht: Was ist damit gemeint?

Regelmäßig folgt das Besitzrecht aus einem wirksamen Kausalverhältnis zwischen den Parteien (z. B. Kaufvertrag mit Eigentumsvorbehalt, Mietvertrag).

KARTE 4 / 9

## Kein Recht zum Besitz (§ 986 BGB) — 2. Abgeleitetes Recht Dritter, § 986 I 1 Var. 2 BGB: Was ist damit gemeint?

Ist der Besitzer nicht unmittelbar berechtigt, kann er sich auf ein Recht des mittelbaren Besitzers berufen, wenn dieser dem Eigentümer gegenüber zur Überlassung befugt war (mehrstufiges Besitzmittlungsverhältnis, § 871 BGB).

KARTE 5 / 9

## Was prüft man unter IV. Kein Erlöschen des Anspruchs?

Der Anspruch darf nicht durch Erfüllung (§ 362 BGB), Unmöglichkeit (§ 275 BGB) oder Verjährung erloschen sein. § 985 BGB verjährt gemäß § 197 I Nr. 1 BGB erst in 30 Jahren.

KARTE 6 / 9

### Wie ist das Prüfungsschema zu § 985 BGB aufgebaut?

Die Prüfung gliedert sich in vier Stufen: Eigentümerstellung des Anspruchstellers, Besitzerstellung des Anspruchsgegners, Fehlen eines Rechts zum Besitz nach § 986 BGB und Nichterlöschen des Anspruchs.

KARTE 7 / 9

### Was ist der Unterschied zwischen unmittelbarem und mittelbarem Besitz bei § 985 BGB?

Unmittelbarer Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft ausübt (§ 854 BGB); mittelbarer Besitzer, wer die Sache über einen anderen aufgrund eines Besitzmittlungsverhältnisses (§ 868 BGB) besitzt. Beide können passivlegitimiert sein.

KARTE 8 / 9

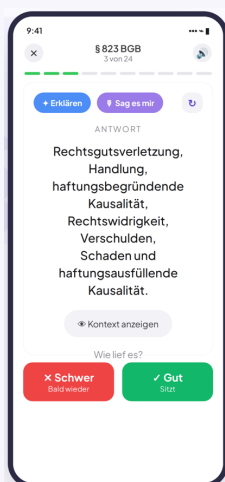
### Wann hat der Besitzer ein Recht zum Besitz im Sinne des § 986 BGB?

Insbesondere bei wirksamen schuldrechtlichen Verträgen wie Miete, Leihe oder Verwahrung sowie bei dinglichen Rechten wie Nießbrauch oder Pfandrecht. Auch ein von einem berechtigten mittelbaren Besitzer abgeleitetes Recht genügt.

KARTE 9 / 9

### Verdrängt das EBV Ansprüche aus § 823 BGB und § 812 BGB?

Nach h. M. entfaltet das EBV im Verhältnis eines redlichen, unverklagten und unentgeltlichen Besitzers eine Sperrwirkung. Sie greift nicht, sobald der Besitzer bösgläubig ist, verklagt wurde oder deliktisch qualifiziert gehandelt hat (§ 992 BGB).



### Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.  
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.